

Licence exclusive d'utilisation d'instrumentale

Contrat de licence exclusive - une oeuvre finale - droit francais

Producteur / Licenciant : [NOM PRODUCTEUR], [NOM DE MARQUE], [ADRESSE / PAYS], [EMAIL]
Artiste / Licencie / Acheteur : [NOM ARTISTE], [NOM LEGAL], [EMAIL ACHETEUR]
Commande : [NUMERO COMMANDE] - [DATE] - [PRIX] - Beat : [TITRE DU BEAT]
Prix exclusif : [PRIX EXCLUSIF]
Type : Exclusif - pas de nouvelles licences apres date d'effet

Preamble

Le Producteur est auteur, compositeur, arrangeur et/ou producteur de l'instrumentale [TITRE DU BEAT]. L'Artiste souhaite obtenir une licence exclusive d'utilisation de cette instrumentale afin de creer une seule oeuvre musicale finale.

Le present contrat constitue une licence exclusive d'utilisation, et non une cession totale automatique de propriete intellectuelle. Un full buyout ne peut exister que par clause separee, expresse, detaillee, signee et remuneree distinctement.

Article 1 - Objet et date d'effet

Le Producteur accorde a l'Artiste une licence exclusive d'utilisation de l'instrumentale pour creer, enregistrer, distribuer, promouvoir, monetiser et exploiter commercialement une seule oeuvre finale.

La licence prend effet apres paiement complet et definitif, confirmation de commande ou facture, et mise a disposition des fichiers prevus.

Article 2 - Exclusivite accordee

A compter de la date d'effet, le Producteur s'engage a ne plus vendre, louer, distribuer, conceder ou accorder de nouvelle licence de l'instrumentale exacte a un tiers.

Le Producteur s'engage a retirer l'instrumentale de la vente publique dans le delai indique lors de la commande. L'exclusivite porte uniquement sur l'instrumentale exacte, et non sur le style, le genre, les drums, textures, techniques de production ou compositions proches mais distinctes.

Article 3 - Licences anterieures

L'Artiste reconnait que des licences non exclusives peuvent avoir ete vendues avant la date du present contrat. Ces licences anterieures restent valables dans les limites de leurs contrats initiaux.

L'Artiste ne peut pas demander la suppression retroactive, le blocage, la demonetisation ou la revendication des morceaux deja legalement crees par d'anciens licenciés.

Article 4 - Utilisation autorisee

Sont autorises pour l'oeuvre finale : distribution commerciale mondiale sur DSP, ventes digitales, streams illimites, clips, visualizers, reseaux sociaux, concerts, radio, television, presse, playlists, promotion et monetisation.

La licence est accordee pour le monde entier et pour la duree legale de protection des droits patrimoniaux applicables, sauf resiliation.

Article 5 - Fichiers fournis

Selon disponibilite et annonce lors de la commande, le Producteur fournit MP3, WAV master, stems/trackouts, informations de tempo, tonalite, structure ou credits. Les fichiers livres sont listables en annexe de commande.

L'absence de certains stems ne constitue pas un defaut si ces fichiers n'etaient pas explicitement annonces comme inclus.

Article 6 - Interdictions

L'Artiste s'interdit de revendre l'instrumentale seule, revendre les stems, partager ou transférer les fichiers sources, intégrer l'instrumentale dans une librairie musicale, sample pack, marketplace de beats, musique de stock, outil de génération musicale ou dataset IA.

Il est interdit de déposer l'instrumentale seule comme œuvre unique de l'Artiste, de se présenter comme compositeur unique de l'instrumentale si le Producteur en est le compositeur, ou de faire recréer une version quasi identique pour contourner les droits du Producteur.

Article 7 - Content ID

L'Artiste peut enregistrer l'œuvre finale dans un système Content ID uniquement si cette inscription ne revendique pas l'instrumentale seule, les stems seuls, le master instrumental original, les anciens licences légitimes ou les usages autorisés du Producteur.

En cas de claim abusif, l'Artiste devra le faire retirer ou corriger dans un délai maximum de 48 heures après notification écrite du Producteur.

Article 8 - Synchronisation

Option recommandée : toute utilisation de l'œuvre finale dans publicité, film, série, jeu vidéo, documentaire, campagne institutionnelle, placement de marque ou exploitation audiovisuelle commerciale nécessite un accord écrit séparé du Producteur.

Option retenue : [OPTION A - ACCORD SEPARÉ / OPTION B - SYNCHRONISATION AUTORISÉE POUR L'ŒUVRE FINALE UNIQUEMENT].

Article 9 - Credits, droits d'auteur et publishing

L'Artiste s'engage à créditer le Producteur : Prod. by [NOM DE MARQUE], lorsque cela est techniquement possible.

Le Producteur conserve ses droits d'auteur sur la composition musicale de l'instrumentale. Sauf accord écrit différent, la répartition de composition de l'œuvre finale est Producteur 50% minimum et Artiste/auteurs/topliners/autres contributeurs 50% maximum ou selon contributions réelles.

Article 10 - Droits moraux, master final et droits voisins

Le Producteur conserve ses droits moraux sur l'instrumentale, notamment le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ces droits sont attachés à sa personne et demeurent inaliénables selon le droit français.

L'Artiste peut être propriétaire ou copropriétaire du master final contenant sa voix et ses apports. Le Producteur conserve la propriété du master instrumental original, sauf cession expresse, écrite et séparée.

Article 11 - Full buyout optionnel

Option full buyout : [OUI / NON]. Si l'option est cochée OUI, les Parties devront signer un avenant séparé précisant droits cédés, durée, territoire, destination, modes d'exploitation, prix spécifique, droits voisins, publishing et limites liées aux droits moraux.

A défaut d'avenant séparé conforme, aucune cession totale n'est accordée.

Article 12 - Samples et éléments préexistants

Le Producteur déclare selon ses connaissances que l'instrumentale [NE CONTIENT AUCUN SAMPLE IDENTIFIABLE / CONTIENT LES SAMPLES SUIVANTS / CONTIENT DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER].

Si l'instrumentale contient des samples non clearés, l'Artiste reconnaît qu'une exploitation commerciale importante peut nécessiter autorisation ou clearance auprès des ayants droit concernés.

Article 13 - IA, NFT et blockchain

L'Artiste s'interdit d'utiliser l'instrumentale, les stems, trackouts, master instrumental original ou version instrumentale dérivée pour entraîner une intelligence artificielle, alimenter un dataset, générer des œuvres dérivées automatisées ou créer une imitation automatisée du style du Producteur.

L'Artiste s'interdit de créer, vendre, minter, tokeniser ou exploiter sous forme de NFT ou actif blockchain l'instrumentale seule, les stems, le master instrumental, les fichiers sources ou boucles isolées sans accord écrit du Producteur.

Article 14 - Garantie limitée et obligations

Le Producteur garantit disposer, à sa connaissance, des droits nécessaires pour accorder la licence sur les éléments qu'il crée ou contrôle. Il ne garantit pas le succès commercial, l'acceptation par les plateformes ou l'absence de réclamation liée à des éléments ajoutés par l'Artiste.

L'Artiste s'engage à payer le prix, respecter les limites du contrat, créditer le Producteur, déclarer correctement les droits, ne pas effectuer de Content ID abusif et informer ses distributeurs, labels, managers ou prestataires des limites de la licence.

Article 15 - Paiement et résiliation

Le prix de la licence exclusive est [PRIX EXCLUSIF]. La licence n'est valable qu'après paiement complet, effectif et irrévocable. En cas de paiement frauduleux, rejeté, annulé, contesté ou chargeback, la licence est suspendue jusqu'à régularisation.

Le Producteur peut résilier le contrat après notification restée sans effet pendant 7 jours en cas de non-paiement, fraude, fausse identité, revente interdite, violation des droits, dépôt excluant le Producteur, Content ID abusif non retiré, usage IA/NFT interdit ou manquement grave.

Article 16 - Preuve, confidentialité et droit applicable

Facture, numéro de commande, email de confirmation, preuve de paiement, signature électronique, téléchargement, logs et échanges électroniques valent preuve de transaction et de licence.

Les stems, trackouts, WAV, MP3, fichiers de session ou tout autre élément livré sont strictement réservés à la création et exploitation de l'œuvre finale. Le contrat est soumis au droit français et les litiges relèvent des tribunaux français compétents sous réserve des règles impératives applicables.

Annexes à compléter

Annexe 1 - Informations du beat : titre, producteur, nom commercial, BPM, tonalité, durée, date de création, ISWC, ISRC, samples connus.

Annexe 2 - Fichiers livrés : MP3, WAV, stems/trackouts, fichier BPM/tonalité, autres fichiers.

Annexe 3 - Répartition des droits : Producteur, Artiste, autres contributeurs, rôles et pourcentages.

Annexe 4 - Licences non exclusives antérieures : date, type de licence, acheteur/artiste ou nombre total de licences antérieures, limites connues.

Signature / acceptation électronique

Pour le Producteur : [NOM PRODUCTEUR] / [NOM DE MARQUE] / [EMAIL] / Signature :

Pour l'Artiste / Acheteur : [NOM LEGAL] / [NOM ARTISTE] / [EMAIL ACHETEUR] / Acceptation : case cochée, paiement, signature électronique ou signature manuscrite.